

[17] 환지계획에 포함된 국유재산 관리 부적정

- 「농어촌정비법」 제25조(환지계획) 및 제37조(환지처분의 효과와 청산) 제5항1)에 따라 농업생산기반 정비사업 시행자(이하 '한국농어촌공사')²⁾는 환지 계획을 수립하고 환지계획에 따라 청산금을 지급하거나 징수하여야 함³⁾
 - 한편, 공사에서는 관리하는 국유재산이 환지계획에 포함된 경우에 한국농어촌공사로부터 환지계획에 포함된 국유재산 현황을 통보받고 있으므로 통보받은 내용을 국유재산관리 시스템(BPM)에 입력하여 관리해야 하고
 - 한국농어촌공사로부터 교부금을 수령하거나, 한국농어촌공사에 징수금을 납부할 경우에는 BPM에서 관련 국유재산 대장을 정리하는 등
 - △ 농어촌정비사업 시행에 따른 국유재산 변동 내용 관리에 철저를 기하여야 함
- 그런데, 공사에서는 한국농어촌공사로부터 환지계획에 포함된 국유재산 현황을 통보받고도 BPM 상에 그 내용을 입력하여 관리하고 있지 않고 있는 실정임
 - 이에 따라 한국농어촌공사로부터 '최근 5년간 환지 청산금 처리현황' 자료를 받아 점검한 결과

1) 제37조(환지 처분 효과와 청산금) 제5항에 따르면 환지계획에 따른 고시가 있으면 한국농어촌공사는 그 고시된 환지계획에 의하여 청산금을 지급하거나 징수하여야 한다고 되어 있음

2) 「농어촌정비법」 제27조(환지업무의 대행) 제1호에 따르면 농업생산기반 정비사업 시행자가 환지계획을 수립 하려는 경우에는 환지업무를 공정하게 하기 위하여 한국농어촌공사에 환지 업무를 대행하게 할 수 있다고 되어 있음

3) 한국농어촌공사가 환지 청산금으로 지급하는 금액을 교부금이라고 하고, 징수하는 금액을 징수금이라고 함

- 아래 [표 19]와 같이 2013년도에 충북지역본부 소관 ‘충청북도 보은군 마로면 소여리 △△△△(現 △△△-△로 변경) 외 10필지 (답, 4,572.9㎡)’ 국유재산은 농업생산기반 정비사업구역에 포함 되어 청산 교부금 2,490,560원이 발생하였고
- ‘충청북도 보은군 마로면 기대리 △△△△(現 △△△로 변경, 답, 469.3㎡)’ 및 ‘충청북도 보은군 마로면 기대리 △△△△(現 △△△로 변경) 외 2필지(답, 965.1㎡)’ 국유재산도 위 정비사업구역에 포함되어 각각 201,070원과 2,880,630원 등 총 3,081,700원의 청산 징수금이 발생하는 등으로
- △ 한국농어촌공사에 교부금과 징수금의 상계금액인 591,140원을 지급하여야 하는데도 해당 금액을 정산·지급하지 아니하고 있음

[표 19] 농업생산기반 정비사업구역에 포함된 국유재산 현황

(단위 : ㎡, 원)

인가 년도	사업 시행자	환지 대상 토지			환지 청산금	비고
		토지 소재지	지목	면적		

“기재 생략”

-
- 또한, 경남지역본부 소관 ‘경상남도 김해시 상동면 매리 △△△△ 외 11필지(답, 12,057㎡)’ 소재 국유재산은

- 환지계획에 포함되어 교부금 37,938,500원을 수령해야 하는데도 업무 담당자가 그 사실을 인지하지 못하는 등
- [별표 15]와 같이 경기지역본부 등 6개 지역본부에서는 국유재산 122필지(125,481㎡)가 환지계획에 포함되어 342,089,860원 상당의 환지 청산금이 발생했는데도 그 사실을 인지하지 못하고 있는 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 한국농어촌공사로부터 환지계획에 포함된 국유재산을 통보받은 경우 국유재산관리시스템(BPM)에 그 내용을 입력하여 관리하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)
- ◇ 충북지역본부장은 환지계획에 포함된 ‘충청북도 보은군 마로면 소여리 △△△△(現 △△△△ 변경) 외 15필지’에 대한 환지 교부금 및 징수금 상계액 591,140원을 한국농어촌공사 보은지사에 지급하고 관련 국유재산 대장을 정리하며
- 경기지역본부장 등 6개 지역본부장은 환지계획에 포함된 국유재산 122필지에 대하여 환지 청산금 342,089,860원을 수령하고 관련 국유재산 대장을 정리하는 등 국유재산을 적정하게 관리하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)

[별표 15] 환지 청산금 교부 예정인 국유재산 현황

(단위 : m², 원)

관리 부점	인가 년도	사업 시행자	청산금 교부 대상 토지			환지 청산금
			토지소재지	지목	면적	

“기재 생략”